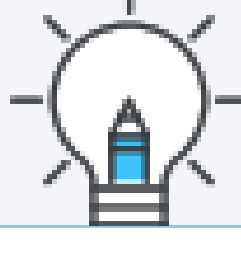


공개제안



신청내용

제목	전세 사기 방지를 위한 부동산 투기 억제 법안 제안
평점	-
분야	국토/교통/농림/해양
처리기관	국토교통부

■ 현황 및 문제점

전세 사기는 한국의 부동산 시장에서 심각한 문제로 떠오르고 있으며, 많은 세입자들에게 경제적, 심리적 피해를 주고 있습니다. 전세 제도는 세입자가 일정 금액의 보증금을 임대인에게 맡기고, 임대 기간이 끝난 후 이 보증금을 전액 반환받는 방식입니다. 그러나 최근 몇 년 동안 전세 사기가 빈발하면서 이 제도의 신뢰성이 크게 흔들리고 있습니다.

전세 사기는 주로 임대인이 세입자에게 전세금을 부정하게 취득하고 반환하지 않는 형태로 발생합니다. 이러한 사기는 여러 형태로 나타나며, 특히 임대인이 여러 세입자에게 동일한 주택을 전세로 임대하거나, 실제로는 존재하지 않는 임대물건을 내세워 세입자를 속이는 경우가 많습니다. 2021년부터 2023년까지의 통계에 따르면, 전세 사기 사건이 급증했으며, 서울과 경기도의 일부 지역에서 빈번하게 발생하고 있습니다.

전세 사기의 가장 큰 문제는 세입자들이 막대한 경제적 피해를 입는 것입니다. 한 번의 사기로 인해 세입자는 수천만 원에서 수억 원까지 전세금을 날리는 경우가 많아, 이는 세입자들이 오랜 기간 동안 모은 돈일 경우가 많아 심각한 경제적 고통에 시달리게 됩니다. 또한, 전세 사기의 잇따른 발생은 전세 제도 자체에 대한 신뢰를 떨어뜨립니다. 세입자들은 전세 계약을 체결할 때 불안감을 느끼고, 임대인에 대한 신뢰를 잃게 되어, 이는 결국 부동산 시장 전체의 안정성을 해치는 결과를 초래합니다.

전세 사기가 발생했을 경우 피해자들은 법적 대응을 고려하지만, 법적 구제가 쉽지 않은 상황입니다. 임대인이 사라지거나 연락이 두절되는 경우가 많아 피해자들은 법원에 소송을 제기하기에도 어려움을 겪고, 전세 사기 사건에 대한 법적 제재가 미비하여 범죄자들이 쉽게 처벌받지 않는 구조가 문제로 지적되고 있습니다. 또한, 전세 사기는 단순히 개인의 경제적 문제를 넘어 사회적 불안으로 이어질 수 있습니다. 세입자들의 불안감은 사회 전반에 퍼져 주거 환경의 안정성에 대한 신뢰를 떨어뜨리며, 이는 특히 청년층과 저소득층에게 더욱 심각한 영향을 미쳐 안정적인 주거지를 찾기 어렵게 만듭니다.

■ 개선방안

법안 제안서

제안명: 전세 사기 방지를 위한 부동산 투기 억제 법안

제1조 (목적)

이 법안은 대한민국의 전세 사기로 인한 피해를 예방하고, 부동산 시장의 투기를 억제하기 위해 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 주거 안정성을 확보하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (정의)

이 법안에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- "전세 사기"란 임대인이 전세금을 부정하게 취득하거나 반환하지 않는 행위를 의미한다.
- "투기"란 부동산을 단기적인 시세 차익을 목적으로 매매하는 행위를 의미한다.
- "다주택자"란 2개 이상의 주택을 소유한 개인 또는 법인을 의미한다.
- "LTV(Loan To Value) 비율"이란 대출 금액을 담보 가치로 나눈 비율을 의미한다.
- "투기적 수요"란 단순한 주거 목적이 아닌, 시세 차익을 목적으로 한 부동산 수요를 의미한다.

제3조 (대출 심사 기준 강화)

- 다주택자의 LTV 비율은 10%로 제한한다.

가. LTV 비율의 제한은 부동산 투기를 억제하고, 다주택자에 의한 전세 사기를 방지하기 위한 필수적인 조치이다.

나. 이로 인해 다주택자가 추가적인 주택을 구매하기 위한 대출을 어려워지게 하여, 시장의 과열을 방지할 수 있다.

- 대출 심사 시, 다음의 사항을 반드시 고려하여야 한다.

가. 대출 신청인의 소득 및 자산 수준

나. 대출 목적이 투기인지 여부

다. 기존 대출 잔액 및 상환 능력

라. 대출 신청인이 소유한 주택 수와 그 가치

마. 최근 5년 이내의 부동산 거래 이력

- 금융기관은 다주택자에 대한 대출 심사 시, 보다 엄격한 기준을 적용하여야 한다.

가. 대출 심사 과정에서 투기적 수요의 가능성을 면밀히 분석하고, 필요시 추가적인 서류 제출을 요구할 수 있다.

나. 대출 신청인이 제출한 모든 자료는 사실과 일치해야 하며, 허위 사실이 발견될 경우 대출 승인 취소 및 법적 제재를 받을 수 있다.

제4조 (투기 목적 대출 금지)

- 투기 목적의 대출은 금지된다.

가. 투기 목적의 대출 여부는 다음의 기준에 따라 판단한다.

- 대출 신청인이 과거 5년 이내에 부동산 거래 이력이 있는 경우
- 대출 신청인이 대출금으로 취득한 부동산의 매매 또는 전세 계약 체결 이력이 있는 경우
- 대출 신청인이 소유한 부동산의 매매가격이 최근 1년 이내에 급격히 상승한 경우

- 위 항에 해당하는 대출 신청인은 대출 승인을 받을 수 없다.

가. 대출 신청인은 대출 목적이 투기적이지 않음을 입증해야 하며, 이를 위한 서류를 제출해야 한다.

나. 금융기관은 제출된 서류를 바탕으로 주의 깊게 검토해야 하며, 의심스러운 경우 추가적인 조사를 실시할 수 있다.

제5조 (부동산 거래 신고 의무 강화)

- 모든 부동산 거래는 반드시 신고해야 하며, 거래 시 실거래가를 투명하게 공개해야 한다.

가. 거래 신고는 온라인 플랫폼을 통해 실시간으로 이루어져야 하며, 거래 정보는 정부 기관에 의해 관리된다.

나. 거래 신고를 위반한 경우, 해당 거래는 무효로 간주되며, 관련자는 법적 제재를 받을 수 있다.

- 부동산 거래에 대한 투명성을 높이기 위해, 거래 신고 시 다음의 정보를 포함해야 한다.

가. 매도자 및 매수자의 신원 정보

나. 거래 대상 부동산의 상세 정보

다. 실거래가 및 거래 일자

라. 거래 목적(주거용, 투자용 등)

제6조 (전세 보증금 보호 방안 마련)

- 전세 계약 시, 전세 보증금의 보호를 위한 전세 보증보험 가입을 의무화한다.

가. 임대인은 전세 계약 체결 시 반드시 전세 보증보험에 가입해야 하며, 이를 통해 전세금 반환의 안전성을 높인다.

나. 전세 보증보험의 가입 여부는 부동산 거래 신고 시 필수적으로 기재해야 한다.

- 전세 사기 피해를 입은 세입자는 보증보험을 통해 전세금을 즉시 회수할 수 있도록 한다.

제7조 (법적 제재)

- 본 법안의 규정을 위반한 경우, 다음과 같은 법적 제재가 부과된다.

가. 대출 신청 시 허위 정보를 제출한 경우, 대출 승인 취소 및 3년 이하의 징역형 또는 1억 원 이하의 벌금에 처한다.

나. 부동산 거래 신고를 위반한 경우, 해당 거래는 무효로 간주되며, 500만 원 이하의 벌금에 처한다.

다. 전세 보증금 보호 방안 미이행 시, 임대인에게 1천만 원 이하의 벌금에 처한다.

제8조 (시행일)

이 법안은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

결론

본 법안은 전세 사기로 인한 피해를 예방하고, 부동산 시장의 투기를 억제하기 위한 구체적이고 체계적인 방안으로 제안되며, 이를 통해 국민의 주거 안정성을 확보하는 데 기여할 것으로 기대한다. 국토교통부의 적극적인 검토와 지원을 요청한다.

■ 기대효과

본 법안의 기대효과는 여러 가지 측면에서 나타날 것입니다. 첫째, 전세 사기에 대한 법적 장치가 강화됨으로써 임대인의 불법 행위가 줄어들 것으로 기대됩니다. 전세 보증보험의 의무화와 대출 심사 기준 강화는 전세금 반환의 안전성을 높여 세입자들의 피해를 최소화할 것입니다. 둘째, 다주택자의 LTV 비율 제한과 투기 목적 대출 금지 조치는 부동산 시장에서의 투기적 수요를 줄이는 데 기여할 것입니다. 이는 부동산 가격의 안정화로 이어져, 일반 국민이 주거용으로 부동산을 구매하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 셋째, 모든 부동산 거래 신고 의무화와 실거래가 공개는 시장의 투명성을 높여 불법 거래나 가격 조작을 방지하는 데 기여할 것입니다. 이는 소비자 신뢰를 증대시켜 건전한 거래 환경을 조성할 수 있습니다. 넷째, 세입자 보호와 부동산 시장의 안정성 확보를 통해 국민의 주거 안정성이 강화될 것입니다. 전세 사기로 인한 불안감 해소는 국민들이 안정적인 주거 환경을 누리는 데 도움을 줄 것입니다. 마지막으로, 법안의 위반에 대한 엄격한 법적 제재는 임대인과 금융기관의 책임감을 증대시켜 보다 윤리적이고 법을 준수하는 부동산 거래를 유도할 것입니다. 이는 전반적인 부동산 시장의 신뢰도를 향상시키는 데 기여할 것입니다. 이러한 기대효과들은 국민의 주거 안정성을 높이고 건강한 부동산 시장을 조성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.